

1500334-87.2021.8.26.0142

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: JOÃO PAULO RODRIGUES DA CRUZ

Comarca: Orlândia

Foro: Foro de Orlândia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... circunstância agravante de reincidência em crime patrimonial e em tráfico, conforme certidões acima citadas. Por conseguinte, exaspero a pena no importe de 1/6, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa.

Em terceira e última fase, excetuada causa de aumento usada em primeira fase, presentes duas outras previstas no inciso V do §2º (de 1/3 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Orlândia

Foro de Orlândia

1ª Vara

Praça Coronel Orlando, s/nº, Orlandia-SP - cep 14620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500334-87.2021.8.26.0142 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500334-87.2021.8.26.0142

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência- 6018/21/909

Autor:

Justiça Pública

Réus:

Kléber Luís Batista

Antônio Carlos Figueira

Tiago do Nascimento Araújo

Anderson Soares

Joaquim Barroso Alves Filho

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO PAULO RODRIGUES DA CRUZ

Vistos.

KLÉBER LUÍS BATISTA, ANTÔNIO CARLOS FIGUEIRA, TIAGO DO NASCIMENTO ARAÚJO, ANDERSON SOARES e JOAQUIM BARROSO ALVES FILHO foram denunciados por incursão no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porquanto, no dia 16 de dezembro de 2021, aproximadamente às 17h00, próxima à Indústria Brejeiro - Produtos Alimentícios Orlândia S.A. Comércio e Indústria - estabelecida na Avenida do Café, nº 129, Centro, nesta comarca de Orlândia/SP, mediante prévio ajuste e unidade de desígnios, com mais outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo e mediante restrição de liberdade da vítima José Donizete da Silva, ora motorista, coisa alheia móvel consistente em 31.000 (trinta e um mil) litros de óleo vegetal; um caminhão trator marca Volvo/FH 500 6X2T, branco, diesel, ano 2021, placas BDZ5B53, chassis 9BVRG30C4ME898487; e um semirreboque marca SR/RHODOSS TQ3 COT, cinza, ano 2021, placas FEJ5I45, chassis 9A913L46PMEEE1277; tudo avaliado em R\$ 1.021.524,00 (um milhão, vinte e um mil, quinhentos e vinte e quatro Reais), pertencentes à empresa

vítima DEL POZO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.

Após audiência de custódia em decorrência da prisão em flagrante, a denúncia foi oferecida em 15 de janeiro de 2022 (fl. 259), sendo recebida no dia 17 de janeiro subsequente (fls. 299/300). Devidamente citados, os acusados ofertaram suas respectivas respostas à acusação (fls. 324/327; 391/393; 406/408; 411/420 e 480/483).

Durante a instrução oral, foram colhidas declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa - num total de 16 -, interrogando-se os acusados ao final do ato. Em seguida, pela Defesa, houve requerimento de diligência posterior o qual foi cumprido, encerrando-se tal fase (fls. 612/613; 626/631, 753/760 e 763).

Convertidos debates orais em memoriais, o Ministério Público, em síntese, pugnou pela procedência do mérito e condenação nos moldes propugnados na denúncia (fls. 969/986). Em contrapartida, as Defesas, em uníssono, pugnaram pela improcedência ante a fragilidade probatória, requerendo, outrossim e de forma sucessiva, desclassificação para o crime de receptação (artigo 180 do Código Penal).

No mais, a Defesa de Kléber pleiteia nulidade processual por deficiência técnica no patrocínio promovido pela Causídica anterior. E, a Defesa de Tiago, reconhecimento de atipicidade por ausência de dolo (fls. 1016/1034, 1035/1053, 1054/1077, 1081/1086 e 1181/1190).

É o relatório. Decido e fundamento.

A despeito das teses defensivas lançadas pelas nobres Defesas, a presente persecução penal merece ser julgada integralmente procedente, porquanto o conjunto probatório colhido demonstra as autorias e materialidade delitivas, estando presentes, outrossim, todas as elementares constitutivas do tipo, especialmente o elemento subjetivo consistente no livre e espontâneo desejo de executar, em concurso de agente, o roubo.

Com relação à preliminar de nulidade suscitada pela Defesa de Kléber, sua tese comporta absoluto afastamento por ausência de efetiva comprovação de prejuízo ao patrocínio da causa. Realmente, na primeira oportunidade oral, a douta Advogada anteriormente nomeada ao respectivo coacusado, de forma incauta e descortês, ingressou na sala de audiência virtual a partir do interior de um veículo em movimento, ocasionando duas ocorrências momentâneas "de perda de comunicação", mas logo restabelecidas.

Por si só, este fato é incapaz de caracterizar uma deficiência na sua participação e em seu patrocínio. Ademais, após ser advertida, em (segunda) audiência de continuação, encontrava-se formalmente estabelecida. Tanto numa, quanto em outra, optou por não formular perguntas provavelmente porque satisfeita com inúmeros outros questionamentos perpetrados pelos demais Causídicos e pela Acusação ou por questão tática, inexistindo quaisquer indícios de eventual desídia, ineficácia e ou despreparado profissional para tanto.

Em termos mais diretos, a ausência de formulação de perguntas não constitui elemento indispensável à escorreita formalidade do ato, não se amoldando, por conseguinte, aos ditames do artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal. Logo, inexistindo prejuízos, deve ser observado princípio da Instrumentalidade insculpido no artigo 563 de tal codex, bem como a súmula 523 do Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Superada tal questão, possível análise do mérito. E, sob este viés, considero comprovada materialidade delitiva pelo teor do Auto de Prisão em flagrante (fls. 04/20), Boletim de Ocorrência (fls. 21/27), Auto de Exibição/Apreensão e Entrega de celulares, bloqueador de sinal e veículos (fls. 28/29 e 30/31), Auto de Avaliação do caminhão, semirreboque e carga de óleo vegetal (fls. 172/173), pelo ofício do COPOM da Polícia Militar a discriminar a notícia criminal e o desdobramento da operação deflagrada (fls. 692/720, 753/760 e 763), dos laudos periciais dos celulares e respectivos conteúdos (fls. 872/897 e 1127), bem como todas as provas produzidas durante a instrução.

As autorias delitivas também restaram incontestes, inclusive a constituição de concurso de agentes delineado no caput do artigo 29 do Código Penal. Conquanto a essência da tese defensiva tente segmentar o desdobramento da execução delitiva em

situações autônomas e distintas, isto é, roubo e receptação, o contexto da prova oral induz entendimento diverso, ou seja, a existência de um grupo organizado de pessoas - com divisão de tarefas - para execução do roubo da carga de óleo vegetal. De forma coesa e coerente, tanto na fase policial, quanto na judicial, a vítima José Donizete da Silva, ora motorista, narrou que, após abastecer o caminhão com a carga de óleo vegetal perante a empresa Brejeiro de Orlândia, estacionou-o ao lado de fora para buscar a Nota-fiscal no respectivo departamento. E, ao retornar, foi abordado por duas pessoas encapuzadas e armadas (arma de fogo) as quais, após vedar seus olhos e sob forte ameaça, colocaram-no dentro do veículo e saíram. Após determinado tempo, foi transferido para um carro o qual também perambulou por certo tempo até ser liberado num matagal, quando, então, após andar muito, conseguiu ajuda, acionando a polícia militar (fls. 09 e 631).

Também de forma congruente e complementar uma da outra, tanto na fase policial, quanto na judicial, os depoimentos dos policiais militares, especialmente de Uewerton Ferreira da Silva, contextualizaram a dinâmica do roubo, delineando existência de um grupo organizado para consumação delitiva. Consoantes seus dizeres, de um simples acionamento, via telefone, por um cidadão o qual presenciou o motorista do caminhão ser transferido para um carro (Celta) numa rodovia de acesso às cidades de Santa Inácio, Jaborandi e Morro Agudo -, foi deflagrada operação policial a envolver várias cidades e vários Agentes, inclusive a Força-tática de Barretos, culminando na prisão em flagrante.

Em síntese, os policiais Uerweton Ferreira da Silva, Matheus Alberto Pereira da Silva - tanto na fase policial, quanto judicial (fls. 5/8 e 626) - e Luciano Gonçalves, Leandro Gonçalves de Moraes, Luis Henrique da Silva, Alexandre Luis dos Santos e Leandro - em fase judicial (fl. 755) - asseveraram que, na data dos fatos, foram acionados, por telefone, para atender uma ocorrência de roubo de caminhão com o restrição de liberdade do respectivo motorista. Como houve descrição do itinerário e do veículo subtraído, bem como de automóveis os quais faziam suposta "escolta" (um Celta prata e uma Strada branca), deslocaram-se à rodovia.

Obtiveram êxito na localização do caminhão e na sua abordagem, embora o respectivo motorista - ora o coacusado Kléber - tenha tentado empreender fuga. Questionado este, confessou o roubo, alegando teria sido contratado por Anderson somente para dirigir o veículo até o trevo de Jaborandi/Terra Roxa, pois o coacusado Antônio (alcunha tatim) estaria em sua espera numa caminhonete Amarok.

A partir de tais informações, deslocaram-se até lá, e, ao se aproximar, sendo as viaturas visualizadas, Antônio tentara, de forma frustrada, empreender fuga. Abordado, também confessara roubo, esclarecendo que a carga seria levada até seu barracão onde aguardavam seu genro Tiago e Anderson para conferência e transbordo final a outro local com auxílio de Joaquim (com alcunha de digui). Diante de mais esta informação, deslocaram-se até o referido barracão e lá encontram Tiago, Anderson e Joaquim. Neste momento, inclusive, Anderson ainda estava ao telefone com os outros dois agentes os quais mantinham a vítima (ora motorista do caminhão) em "cárcere", dando ordem para liberá-lo.

As versões apresentadas pelas testemunhas de Defesa, de forma isolada e em conjunto, foram incapazes de descontextualizar parcial ou completamente a dinâmica delitiva traçada pelos depoimentos dos nobres Agentes Policiais, pois ora se restringia à qualificação pessoal/profissional do acusado, ora à relação comercial/empresarial entre Tiago e sua sogra (esposa de Antônio) e ora sobre as relação profissionais de Joaquim.

Em síntese, a testemunha Andrea Cristina Chiarelli - ouvida sem compromisso pois companheira do acusado Antônio e nora de Tiago -, alega que o companheiro, no período da manhã, recebeu telefonema de Anderson para tratar de compra e venda de óleo, mas ao final lhe foi solicitada ajuda para socorrer um caminhão. Ademais, esclarece trabalhar com Antônio e Tiago no barracão para compra e venda de óleo vegetal usado, sendo Anderson um cliente. Relata serem proprietários de uma caminhote Amarok e um carro de marca Celta (fl. 612).

Diego de Martíni Alves e César Augusto de Souza, em síntese, alegaram conhecer Joaquim o qual, na data dos fatos, recebeu ligação de Antônio para lhe ajudar no conserto mecânico de caminhão. Por sua vez, a testemunha Anderson Augusto de

Freitas e o informante Júlio Galione, com relação a Tiago, teceram considerações quanto sua atividade empresarial, a relação profissional mantida com a Sogra (empresas diferentes) e o sogro. Finalmente, Sandra Millie Warizape Dalbem e Aparecido Ferreira, no tocante a Anderson, asseveraram manter com ele relação comercial cotidiana de venda e ou troca de óleo usado por novo no comércio local (fls. 612).

Em seus respectivos interrogatórios, os acusados mantiveram uma postura defensiva, negatória e, quando não, contraditória. Em síntese, o acusado Kléber, em fase policial, alegou ser borracheiro, tendo sido contratado por R\$ 5.000,00 para dirigir o caminhão, levando-até trevo de Terra Roxa/SP. Por dois homens desconhecidos, foi trazido a Orlândia num Celta prata. Tinha ciência se tratar de produto ilícito. Perante Juízo, apresentou versão negatória, alegando ter sido contratado por Anderson por R\$ 200,00, desconhecendo a ilicitude do fato. Ademais, ressaltou ser inverídica sua versão prestada na delegacia, pois não confessara o crime. Trabalha como motorista em freelancer e, em Orlândia, ao chegar no local, o caminhão estava parado e com as portas aberto. Levaria ao destino, seguido, atrás, por Anderson em seu carro Celta (fls. 14 e 757).

Por sua vez, Antônio, em primeira fase, relatou trabalhar no ramo de biodiesel, com compra e venda de óleo usado, ressaltando ser Anderson um cliente. Recebeu uma ligação deste acerca de "uma carga complicada de óleo" na quantidade de um caminhão. Estabeleceu valor pela mercadoria e combinou local de entrega, isto é, em seu barracão, local onde o produto seria analisado por Tiago (seu genro). Em regra, não costuma comprar óleo limpo, quem compraria seria seu genro. Esperou o caminhão no trevo de Terra Roxa, porém não tentou empreender fuga.

Em juízo, alegou que a versão prestada em delegacia está equivocada, pois foi agredido pelos Agentes Públicos para confessar. Recebeu ligação de Anderson, porém havia interesse somente em 2.000 litros de óleo vegetal. Não sabia se tratar de roubo, tentou apenas auxiliar no conserto do caminhão e, no referido local, não tentou empreender fuga dos policiais, mas seguir o caminho normalmente. Tiago e Joaquim estavam no barracão porque o primeiro trabalho ao lado e, o segundo, para trabalhar (fls. 10 e 758).

Anderson, em fase policial, relata trabalhar com compra e venda de óleo, tendo como cliente corriqueiro Tiago. Uma pessoa de nome Paulo lhe ofereceu uma carga de óleo sem procedência pela metade do preço. Interessou-se para revender a Tiago. Tinha conhecimento da ilicitude do produto. Combinara com Paulo e mais 03 pessoas, com Kléber sendo motorista. Ficou na espera em Orlândia e depois foi para barracão. Porém, em juízo, apresentou versão totalmente diversa, alegando desconhecer a origem ilícita do produto. Trabalha sozinho, não tendo contratado Kléber. Comprou o produto de Paulo sem conhecer a quantidade e origem e deu endereço do barracão de Tiago para entrega (fls. 11/12 e 760).

Tiago, tanto fase policial, quanto judicial, nega envolvimento com o caso. Alega ser empresário no ramo do biodiesel, na compra e venda de óleo usado, possuindo empresa própria e distinta de seu sogro (Antônio) e sogra, mas compartilha imóvel no qual se entra seu barracão, distinto do destes. Às vezes, compra óleo usado do sogro o qual lhe costuma repassar a venda, assim como para sua esposa Andrea. Desconhecia a venda e compra do produto entre o sogro e Anderson. Desconhece o Kléber e, quanto a Joaquim, não teria participação nenhuma (fls. 13 e 759).

Por fim, no tocante a Joaquim, em ambas as fases, nega envolvimento com a questão. Foi ao barracão somente porque Antônio solicitou ajuda para um serviço, mas desconhecia seu teor. Além disso, teria outras questões particulares e profissionais para combinar, especificamente a compra/empréstimo de um carro para trabalhar. De todos, conhece apenas Antônio e Tiago (fls. 15 e 756).

As versões apresentadas em interrogatório judicial são destoantes aos demais contextos probatórios. Conquanto os acusados tenham direta e indiretamente se eximidos das responsabilidades delitivas, suas defensivas foram incapazes de desnaturar os enormes indícios amontoados contra si no conjunto probatório, caracterizando estes robustez suficientes para alçá-lo à nítida configuração da autoria delitiva. Portanto, o itinerário integral do crime de roubo foi percorrido, tendo ocorrido, por consequência, sua efetiva consumação.

Observando as premissas da súmula nº 443 do Egrégio STJ, presentes e configurados o concurso de agentes, a restrição de liberdade da vítima José Donizete (ora motorista do caminhão) e o emprego da arma de fogo. A vítima foi categórica ao afirmar sua subjugação (restrição liberdade) mediante imposição de arma de fogo por duas pessoas encapuzadas e armadas. Além do mais, a notícia criminal surgiu a partir de um cidadão o qual presenciara a transferência de José do interior do caminhão para um carro.

Importante destacar, "no campo probatório, a palavra da vítima de um roubo é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (RT 484/320). Também se torna prescindível a apreensão das armas para sua configuração. No mais, frise-se, ainda, vítima e a testemunha são pessoas desvinculadas de qualquer interesse na condenação dos acusados e, por conseguinte, não se vê qualquer intenção no sentido de pretender vê-los condenados por mero sentimento pessoal.

Por derradeiro, diametralmente oposto à tese defensiva, o arcabouço probatório detém robustez suficiente para alicerçar a condenação, pois delineia a dinâmica do ato delitivo e participação de cada agente, bem como dolo de cada um. A Defesa foi incapaz de comprovar uma eventual segmentação dos atos, isto é, consumação do roubo apartado da receptação, com a execução do primeiro momentos antes e de forma apartada por pessoas desconhecidas entre si.

Pelo contrário, demonstrou-se tratar de um agrupamento organizado e focado no ato ilícito praticado, havendo divisão clara de tarefas entre si. Portanto, o dolo ficou patentemente caracterizado, inclusive em Tiago e Joaquim. Independentemente do momento de suas chegadas ao barracão, foram incapazes de desconstituir a tese acusatória e as provas então amealhadas. Logo, inconsistente o pleito de desclassificação do tipo penal.

Conforme demonstrado, todos acusados mantinham relação comercial/pessoal entre si, jungindo-se suas atividades no âmbito do biodiesel, detidamente na venda e compra de óleo (vegetal e mineral usados/queimados), sendo Anderson um cliente comum e corriqueiro. De acordo com os autos, neste agrupamento organizado, Anderson demonstrou possuir posição de mentor/chefia, com capacidade de gerenciar o ato delitivo antes (preparação), durante (execução, inclusive ordem para soltura do motorista "encarcerado") e depois (exaurimento - revenda da mercadoria/transbordo). Desta forma, configurada a consumação delitiva, inclusive suas subjacentes causas de aumento de pena, bem como dos demais elementos constitutivos do tipo penal, mormente o elemento subjetivo dolo, mister a condenação dos acusados na pena cominada no respectivo texto normativo. Por conseguinte, passo à dosimetria penal.

1 - Kléber Luís Batista

Atendendo à culpabilidade, à personalidade, à conduta social, às consequências do crime, bem como aos demais elementos contidos no artigo 59, caput, do Código Penal, na acepção jurídica do termo, percebo ostentá-lo condenação criminal sem efeito reincidente (maus antecedentes), conforme certidões (fls. 917/918).

Trata-se de delito cujo valor total do produto subtraído é considerável, avaliado em R\$ 1.021.524,00 (um milhão, vinte e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais), fato o qual também merece ponderação nesta fase (consequências do crime).

Finalmente, no presente caso, presentes concomitantemente três causas de aumento distintas. Destarte, seguindo diretriz do Egrégio STJ, possível a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável e assim o faço com o uso da figura referente ao concurso de pessoas. Desta feita, presentes os citados vetores negativos, exaspero a pena-base em 1/2, fixando-a em 06 anos de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa.

Em segunda fase, não prevejo circunstâncias capazes de modificar a quantia penal supracitada.

Porém, em terceira e última fase, excetuada causa de aumento usada em primeira fase, presentes duas outras previstas no inciso V do §2º (de 1/3 até metade), bem como inciso I do §2º-A (2/3), todos do artigo 157 do Código Penal. O caso em tela retrata um fato delitivo peculiar em razão dos inúmeros predicativos nefastos envolvidos, ou seja, um grupo de pessoas organizado, a considerável violência

imposta ao motorista do caminhão, com restrição de sua liberdade mediante imposição de arma de fogo e o alto valor do produto subtraído.

Noutras palavras, não se trata de um roubo "comum" e, por conseguinte, há de haver maior ponderação e exasperação como forma de prevenção. O Egrégio STJ permite aplicação cumulativa de causas de aumento em casos como deste jaez. Vejamos: AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 443/STJ. AUSÊNCIA. 1. Hipótese em que a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte. Não há falar-se em violação ao parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, pois a sentença encontra-se devidamente fundamentada. As instâncias ordinárias aplicaram de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, exasperando a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e, em seguida, em 2/3 pelo emprego de arma de fogo. 2. É firme o entendimento dessa Corte Superior no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. 3. Caso em que o sentenciante justificou o cúmulo de causas de aumento de pena referentes à parte especial (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, I, do Código Penal), nos termos do art. 68, parágrafo único, do referido código, salientando a maior reprovabilidade da conduta diante do concurso de três agentes, que agiam separadamente, com o emprego de arma de fogo, empreendendo fuga posteriormente. 4. Incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, na medida em que, sendo o delito cometido com o emprego de arma de fogo, a elevação é arbitrada em índice fixo pelo legislador, não cabendo ao julgador, portanto, ponderar sobre o quantum da exasperação. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 676.447/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Portanto, presentes duas causas de aumento distintas, considero-as de forma cumulativa, impondo exacerbação da pena no importe de 1/3 para hipótese de inciso V do §2º, bem como 2/3 para hipótese do inciso I do §2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, perfazendo finalmente em 13 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 33 dias-multa, tornando-a definitiva.

2 - Antônio Carlos Figueira - alcunha de tatim

Atendendo à culpabilidade, à personalidade, à conduta social, às consequências do crime, bem como aos demais elementos contidos no artigo 59, caput, do Código Penal, na acepção jurídica do termo, não vislumbro deter condenação criminal anterior, conforme certidões (fls. 909/910).

Por outro lado, trata-se de delito cujo valor total do produto subtraído é considerável, avaliado em R\$ 1.021.524,00 (um milhão, vinte e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais), fato o qual também merece ponderação nesta fase dosimétrica, especialmente para desmotivar sua reiteração e ou repetição.

Finalmente, no presente caso, presentes concomitantemente três causas de aumento distintas. Destarte, seguindo diretriz do Egrégio STJ, possível a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável e assim o faço com o uso da figura referente ao concurso de pessoas. Desta feita, presentes dois vetores negativos, exaspero a pena-base em 1/3, fixando-a em 05 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa.

Em segunda fase dosimétrica, não prevejo circunstâncias capazes de modificar a quantia penal supracitada.

Porém, em terceira e última fase, excetuada causa de aumento usada em primeira fase, presentes duas outras previstas no inciso V do §2º (de 1/3 até metade), bem como inciso I do §2º-A (2/3), todos do artigo 157 do Código Penal. O caso em tela retrata um fato delitivo peculiar em razão dos inúmeros predicativos nefastos envolvidos, ou seja, um grupo de pessoas organizado, a considerável violência imposta ao motorista do caminhão, com restrição de sua liberdade mediante imposição

de arma de fogo e o alto valor do produto subtraído. Noutras palavras, não se trata de um roubo "comum" e, por conseguinte, há de haver maior ponderação e exasperação como forma de prevenção. O Egrégio STJ permite aplicação cumulativa de causas de aumento em casos como deste jaez. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 443/STJ. AUSÊNCIA. 1. Hipótese em que a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte. Não há falar-se em violação ao parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, pois a sentença encontra-se devidamente fundamentada. As instâncias ordinárias aplicaram de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, exasperando a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e, em seguida, em 2/3 pelo emprego de arma de fogo. 2. É firme o entendimento dessa Corte Superior no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. 3. Caso em que o sentenciante justificou o cúmulo de causas de aumento de pena referentes à parte especial (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, I, do Código Penal), nos termos do art. 68, parágrafo único, do referido código, salientando a maior reprovabilidade da conduta diante do concurso de três agentes, que agiam separadamente, com o emprego de arma de fogo, empreendendo fuga posteriormente. 4. Incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, na medida em que, sendo o delito cometido com o emprego de arma de fogo, a elevação é arbitrada em índice fixo pelo legislador, não cabendo ao julgador, portanto, ponderar sobre o quantum da exasperação. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 676.447/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Portanto, presentes duas causas de aumento distintas, considero-as de forma cumulativa, impondo exacerbação da pena no importe de 1/3 para hipótese de inciso V do §2º, bem como 2/3 para hipótese do inciso I do §2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, perfazendo finalmente em 11 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão de reclusão e ao pagamento de 28 dias-multa, tornando-a definitiva.

3 - Tiago do Nascimento Araújo

Atendendo à culpabilidade, à personalidade, à conduta social, às consequências do crime, bem como aos demais elementos contidos no artigo 59, caput, do Código Penal, na acepção jurídica do termo, não vislumbro deter condenação criminal anterior, conforme certidões (fls. 919/920).

Por outro lado, trata-se de delito cujo valor total do produto subtraído é considerável, avaliado em R\$ 1.021.524,00 (um milhão, vinte e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais), fato o qual também merece ponderação nesta fase dosimétrica, especialmente para desmotivar sua reiteração e ou repetição.

Finalmente, no presente caso, presentes concomitantemente três causas de aumento distintas. Destarte, seguindo diretriz do Egrégio STJ, possível a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável e assim o faço com o uso da figura referente ao concurso de pessoas. Desta feita, presentes dois vetores negativos, exaspero a pena-base em 1/3, fixando-a em 05 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa.

Em segunda fase dosimétrica, não prevejo circunstâncias capazes de modificar a quantia penal supracitada.

Porém, em terceira e última fase, excetuada causa de aumento usada em primeira fase, presentes duas outras previstas no inciso V do §2º (de 1/3 até metade), bem como inciso I do §2º-A (2/3), todos do artigo 157 do Código Penal. O caso em tela retrata um fato delitivo peculiar em razão dos inúmeros predicativos nefastos envolvidos, ou seja, um grupo de pessoas organizado, a considerável violência imposta ao motorista do caminhão, com restrição de sua liberdade mediante imposição de arma de fogo e o alto valor do produto subtraído.

Noutras palavras, não se trata de um roubo "comum" e, por conseguinte, há de haver maior ponderação e exasperação como forma de prevenção. O Egrégio STJ permite aplicação cumulativa de causas de aumento em casos como deste jaez. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 443/STJ. AUSÊNCIA. 1. Hipótese em que a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte. Não há falar-se em violação ao parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, pois a sentença encontra-se devidamente fundamentada. As instâncias ordinárias aplicaram de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, exasperando a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e, em seguida, em 2/3 pelo emprego de arma de fogo. 2. É firme o entendimento dessa Corte Superior no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. 3. Caso em que o sentenciante justificou o cúmulo de causas de aumento de pena referentes à parte especial (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, I, do Código Penal), nos termos do art. 68, parágrafo único, do referido código, salientando a maior reprovabilidade da conduta diante do concurso de três agentes, que agiam separadamente, com o emprego de arma de fogo, empreendendo fuga posteriormente. 4. Incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, na medida em que, sendo o delito cometido com o emprego de arma de fogo, a elevação é arbitrada em índice fixo pelo legislador, não cabendo ao julgador, portanto, ponderar sobre o quantum da exasperação. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 676.447/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Portanto, presentes duas causas de aumento distintas, considero-as de forma cumulativa, impondo exacerbação da pena no importe de 1/3 para hipótese de inciso V do §2º, bem como 2/3 para hipótese do inciso I do §2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, perfazendo finalmente em 11 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão de reclusão e ao pagamento de 28 dias-multa, tornando-a definitiva.

4 - Anderson Soares Antônio Carlos Figueira

Atendendo à culpabilidade, à personalidade, à conduta social, às consequências do crime, bem como aos demais elementos contidos no artigo 59, caput, do Código Penal, na acepção jurídica do termo, não vislumbro deter condenação criminal anterior, conforme certidões (fls. 921/923).

Por outro lado, trata-se de delito cujo valor total do produto subtraído é considerável, avaliado em R\$ 1.021.524,00 (um milhão, vinte e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais), fato o qual também merece ponderação nesta fase dosimétrica, especialmente para desmotivar sua reiteração e ou repetição.

Finalmente, no presente caso, presentes concomitantemente três causas de aumento distintas. Destarte, seguindo diretriz do Egrégio STJ, possível a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável e assim o faço com o uso da figura referente ao concurso de pessoas. Desta feita, presentes dois vetores negativos, exaspero a pena-base em 1/3, fixando-a em 05 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa.

Em segunda fase, vislumbro presente circunstância agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, pois, como dito acima, demonstrado ficou sua postura de mentor e ou um dos organizadores principais da ação delitiva. Por conseguinte, exaspera a pena no importe de 1/6, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa.

Em terceira e última fase, excetuada causa de aumento usada em primeira fase, presentes duas outras previstas no inciso V do §2º (de 1/3 até metade), bem como inciso I do §2º-A (2/3), todos do artigo 157 do Código Penal. O caso em tela retrata um fato delitivo peculiar em razão dos inúmeros predicativos nefastos envolvidos, ou seja, um grupo de pessoas organizado, a considerável violência



imposta ao motorista do caminhão, com restrição de sua liberdade mediante imposição de arma de fogo e o alto valor do produto subtraído.

Noutras palavras, não se trata de um roubo "comum" e, por conseguinte, há de haver maior ponderação e exasperação como forma de prevenção. O Egrégio STJ permite aplicação cumulativa de causas de aumento em casos como deste jaez. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 443/STJ. AUSÊNCIA. 1. Hipótese em que a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte. Não há falar-se em violação ao parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, pois a sentença encontra-se devidamente fundamentada. As instâncias ordinárias aplicaram de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, exasperando a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e, em seguida, em 2/3 pelo emprego de arma de fogo. 2. É firme o entendimento dessa Corte Superior no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. 3. Caso em que o sentenciante justificou o cúmulo de causas de aumento de pena referentes à parte especial (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, I, do Código Penal), nos termos do art. 68, parágrafo único, do referido código, salientando a maior reprovabilidade da conduta diante do concurso de três agentes, que agiam separadamente, com o emprego de arma de fogo, empreendendo fuga posteriormente. 4. Incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, na medida em que, sendo o delito cometido com o emprego de arma de fogo, a elevação é arbitrada em índice fixo pelo legislador, não cabendo ao julgador, portanto, ponderar sobre o quantum da exasperação. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 676.447/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Portanto, presentes duas causas de aumento distintas, considero-as de forma cumulativa, impondo exacerbação da pena no importe de 1/3 para hipótese de inciso V do §2º, bem como 2/3 para hipótese do inciso I do §2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, perfazendo finalmente em 13 anos, 09 meses e 26 dias de reclusão de reclusão e ao pagamento de 33 dias-multa, tornando-a definitiva.

5 - Joaquim Barroso Alves - com alcunha de digui

Atendendo à culpabilidade, à personalidade, à conduta social, às consequências do crime, bem como aos demais elementos contidos no artigo 59, caput, do Código Penal, na acepção jurídica do termo, não vislumbro deter condenação criminal anterior com efeito de Maus antecedentes, conforme certidões (fls. 911/916).

Por outro lado, trata-se de delito cujo valor total do produto subtraído é considerável, avaliado em R\$ 1.021.524,00 (um milhão, vinte e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais), fato o qual também merece ponderação nesta fase dosimétrica, especialmente para desmotivar sua reiteração e ou repetição.

Finalmente, no presente caso, presentes concomitantemente três causas de aumento distintas. Destarte, seguindo diretriz do Egrégio STJ, possível a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável e assim o faço com o uso da figura referente ao concurso de pessoas. Desta feita, presentes dois vetores negativos, exaspero a pena-base em 1/3, fixando-a em 05 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa.

Em segunda fase, vislumbro presente circunstância agravante de reincidência em crime patrimonial e em tráfico, conforme certidões acima citadas. Por conseguinte, exaspero a pena no importe de 1/6, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa.

Em terceira e última fase, excetuada causa de aumento usada em primeira fase, presentes duas outras previstas no inciso V do §2º (de 1/3 até metade), bem como inciso I do §2º-A (2/3), todos do artigo 157 do Código Penal. O caso em tela retrata um fato delitivo peculiar em razão dos inúmeros predicativos nefastos

envolvidos, ou seja, um grupo de pessoas organizado, a considerável violência imposta ao motorista do caminhão, com restrição de sua liberdade mediante imposição de arma de fogo e o alto valor do produto subtraído.

Noutras palavras, não se trata de um roubo "comum" e, por conseguinte, há de haver maior ponderação e exasperação como forma de prevenção. O Egrégio STJ permite aplicação cumulativa de causas de aumento em casos como deste jaez. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 443/STJ. AUSÊNCIA. 1. Hipótese em que a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte. Não há falar-se em violação ao parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, pois a sentença encontra-se devidamente fundamentada. As instâncias ordinárias aplicaram de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, exasperando a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e, em seguida, em 2/3 pelo emprego de arma de fogo. 2. É firme o entendimento dessa Corte Superior no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. 3. Caso em que o sentenciante justificou o cúmulo de causas de aumento de pena referentes à parte especial (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, I, do Código Penal), nos termos do art. 68, parágrafo único, do referido código, salientando a maior reprovabilidade da conduta diante do concurso de três agentes, que agiam separadamente, com o emprego de arma de fogo, empreendendo fuga posteriormente. 4. Incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, na medida em que, sendo o delito cometido com o emprego de arma de fogo, a elevação é arbitrada em índice fixo pelo legislador, não cabendo ao julgador, portanto, ponderar sobre o quantum da exasperação. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 676.447/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Portanto, presentes duas causas de aumento distintas, considero-as de forma cumulativa, impondo exacerbação da pena no importe de 1/3 para hipótese de inciso V do §2º, bem como 2/3 para hipótese do inciso I do §2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, perfazendo finalmente em 13 anos, 09 meses e 26 dias de reclusão de reclusão e ao pagamento de 33 dias-multa, tornando-a definitiva.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR:

- (i) KLÉBER LUÍS BATISTA por incursão ao artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, "caput", todos do Código Penal, à pena de 13 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 33 dias-multa anos;
- (ii) ANTÔNIO CARLOS FIGUEIRA por incursão ao artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, "caput", todos do Código Penal, à pena de 11 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão e ao pagamento de 28 dias-multa;
- (iii) TIAGO DO NASCIMENTO ARAÚJO por incursão ao artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, "caput", todos do Código Penal, à pena de 11 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão e ao pagamento de 28 dias-multa;
- (iv) ANDERSON SOARES por incursão ao artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, "caput", todos do Código Penal, à pena de 13 anos, 09 meses e 26 dias de reclusão e ao pagamento de 33 dias-multa;
- (v) JOAQUIM BARROSO ALVES FILHO por incursão ao artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, "caput", todos do Código Penal, à pena de 13 anos, 09 meses e 26 dias de reclusão e ao pagamento de 33 dias-multa;

Em face da ausência de maiores informações processuais no tocante à capacidade financeira dos acusados, o valor do dia-multa será fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data. Para todos, por determinação legal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44 do Código Penal, porquanto o delito fora cometido mediante grave ameaça à pessoa, além do montante da pena aplicada, tudo a

inviabilizar, outrossim, a concessão das benesses penais referentes ao sursis (artigo 77 do CP).

Por consequência, para cumprimento inicial da pena, fixo o regime FECHADO, haja vista, além do patamar das penas finais, as circunstâncias em que o crime fora cometido, ou seja, mediante o emprego de arma de fogo e ameaças, bem como as demais circunstâncias judiciais desfavoráveis supracitadas.

Excetuado acusado Joaquim, todos demais permaneceram presos preventivamente durante o curso processual e, na atual conjuntura, não vislumbro alteração fática capaz de esmorecer os fundamentos anteriormente elencados para decreto prisional, especialmente porque ainda há necessidade de resguardar a ordem pública e, doravante esta prolação de sentença condenatória, eventual aplicabilidade da pena. Portanto, não lhes faculto recurso em liberdade, devendo ser expedido ofício de recomendação.

Com relação a Joaquim, por força de Ordem Superior proveniente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, obteve liberdade provisória combinada com outras medidas cautelares diversas (fls. 683/691) a qual, por este juízo, fora imposta, entre outras, recolhimento noturno entre 19h00 às 07h00, conforme decisão de fl. 721.

A despeito disto, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos (fls. 957/966), na madrugada do dia 17 de setembro de 2022, foi abordado pela Polícia Militar na saída de um festejo na cidade de Terra Roxa, descumprindo injustificadamente sua obrigação, demonstrando um descaso com a ordem judicial. Este contexto reflete a insuficiência e a inocuidade das outras medidas cautelares diversas do cárcere.

Como dito anteriormente, a ordem pública e a eventual aplicabilidade da lei merecem vigorosa tutela. Portanto, somado aos anteriormente fundamentos dantes delineados, o atual comportamento desidioso do acusado Joaquim demonstra ser indispensável a restauração do decreto prisional, principalmente, porque, a pena imposta nesta sentença remonta quantia considerável. Por conseguinte, não lhe faculto recurso em liberdade, decretando sua prisão preventiva. Expeça-se respectivo mandado.

Finalmente, compete examinar a situação dos objetos apreendidos. Em decorrência dos efeitos condenatórios, decreto perdimento dos celulares apreendidos e do aparelho de bloqueio de sinal. De imediato, expeça-se as respectivas guias de recolhimento provisórias.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se as competentes guias de recolhimento complementar, bem como comunicações de praxe ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado. Ademais, expeça-se certidão de sentença para eventual execução da pena de multa pelo Ministério Público, bem como certidão de honorários, se o caso. Cobrem-se eventuais custas e despesas, arquivando-se com as formalidades de praxe.

P.I.C.

Orlandia, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA